

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 6ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP

Processo nº 5016677-43.2025.4.03.6301

NUP: 01199.667788/2025-56

NB: 46/131.242.353-4

DER: 25/04/2024

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move TEREZA CRISTINA LOPES, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agente nocivo no período de 06/03/1997 a 31/12/2002 (ruído).

II - PRELIMINARES

II.1 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 06/03/1997 a 31/12/2002 - Agente: Ruído

Período(s):	06/03/1997 a 31/12/2002
Prova apresentada:	PPP de fls. 41/42 do PA (data de emissão: 20/04/2024)

Fundamentos da defesa:

Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP:

1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa.

Agentes Nocivos:

- Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A).
- Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, informação está sempre exigível para o ruído.

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

- o acolhimento das preliminares arguidas;
- no mérito, a total improcedência dos pedidos.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 13 de janeiro de 2026.
